



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0001616-55.2017.8.26.0635**  
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**  
 Autor: **Justiça Pública**  
 Indiciado: **GABRIEL DA SILVA CONCEIÇÃO**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Claudia Carneiro Calbucci Renaux**

**VISTOS.**

**GABRIEL DA SILVA CONCEIÇÃO**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 24 de fevereiro de 2017, por volta de 22h28, na Rua Domingos de Martins Pacheco, 20, Itaim Paulista, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico de entorpecentes, 01 porção de "crack", embalada em tubo plástico, com peso total de 0,05 gramas, e 79 porções de cocaína em pó, embaladas em saquinhos de plástico, com peso total de 68.5 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

O réu foi preso em flagrante e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva no plantão judiciário (fls. 63/64). O acusado foi citado e notificado (fls. 122) e apresentou defesa preliminar (fls. 97/100). A denúncia foi recebida (fls. 108), sendo ouvidas duas testemunhas. Após, o réu foi interrogado, ao final.

Nos debates, o Ministério Público manifestou-se pela condenação, nos termos da denúncia, e a d. Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probante. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, do Código de Processo Penal, fixação de regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa e direito ao recurso em liberdade.

**É o relatório.**

**DECIDO.**

**0001616-55.2017.8.26.0635 - lauda 1**



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), auto de constatação (fls. 15/16), laudo químico toxicológico (fls. 109/111), bem como pela prova oral.

As testemunhas policiais militares Alex e Wellington narraram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram indivíduos em frente a um bar, os quais entraram quando viram a viatura. Decidiram abordar os frequentadores do bar, cerca de dez indivíduos. Com os demais, nada de ilícito foi encontrado, mas com o réu, foi localizada na cintura uma pochete anti-furto, e no interior dela, estavam as drogas apreendidas nos autos, além de cerca de R\$ 450,00 dinheiro. Indagado, o réu informalmente confessou que estava traficando fazia uma semana e ganhava aproximadamente R\$ 100,00 por dia, alegando que um indivíduo de bicicleta lhe entregava as drogas. Não conheciam o acusado antes dos fatos.

Interrogado na fase extrajudicial, o réu permaneceu silente (fl. 09). No interrogatório judicial, o acusado negou a autoria delitiva, alegando que seu conhecido "Picolé" passou no bar antes da polícia chegar, de bicicleta, e deixou uma pochete para que entregasse a outro rapaz. Colocou a pochete na cintura sem ver o conteúdo dela.

Contrariamente ao quanto alegado, a prova amealhada confirma a denúncia e não de se falar em insuficiência ou dúvidas aptas a beneficiar o acusado.

Em que pese a versão sustentada pelo réu em Juízo, há elementos de prova que autorizam a condenação, certo que, nesse contexto probante, inviável o pedido de absolvição, já que a versão defensiva, de que o réu desconhecia o conteúdo da pochete que estava colocada em sua cintura, não é verossímil e não foi objeto de prova em momento algum.

O depoimento dos policiais que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação tendo em vista a coerência e segurança com que foram prestados já que pequenas divergências, que não dizem respeito ao cerne da causa, são naturais tendo em vista o trabalho diário das testemunhas.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Não se deve desconsiderar o teor do depoimento dos milicianos apenas pela sua condição funcional.

Nesse sentido: ***“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza a absolvição” (TJSP AC Rel. Carlos Bueno RT 654/278) e “Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois, negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ AC Rel. Synésio de Aquino RDTJRJ 7/287).***

Ademais, nada há nos autos que indique que a conduta dos policiais tenha tido como objetivo prejudicar intencionalmente o acusado, imputando-lhe falsamente a prática do delito.

As circunstâncias em que a droga foi apreendida demonstram claramente a sua destinação já que a quantidade do entorpecente, a diversidade e o valor apreendido evidenciam que era voltado à venda ou fornecimento a terceiros.

Passo a fixar a pena:

Fixo a pena-base ao réu no mínimo legal, de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, tendo em vista ser primário e inexistirem maus antecedentes que desabonem sua conduta. Consigno que a circunstância atenuante da menoridade relativa não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Em função da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da Lei 11.343/06, cabível em relação ao réu, pois visa à redução da reprimenda daquele que, iniciando-se na seara criminoso, tem ainda possibilidade maior de recuperação para o convívio em sociedade,



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

diminuo a reprimenda em dois terços, perfazendo um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, tornando-a definitiva nesse patamar à míngua de quaisquer outras circunstâncias a serem consideradas.

Como assentado pelo Tribunal Pleno do Colendo STF, **"... o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. O tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos graves, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa ..."** (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 23/06/2016).

Desse modo, reconhecido o privilégio e afastada a hediondez, diante da quantidade da pena aplicada, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade ora imposta por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, bem como por uma pena de multa, calculada no mínimo legal.

Em caso de descumprimento da pena substitutiva e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial para cumprimento da pena será o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, letra "c", do Código Penal.

Diante do exposto, julgo **PROCEDENTE** a ação penal e **CONDENO** o réu **GABRIEL DA SILVA CONCEIÇÃO**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e pena de multa, como determinado, sendo calculada a pena pecuniária na forma prevista e no valor mínimo fixado pelo artigo 43 da Lei 11.343/06, por não existirem razões informadas nos autos para sua exacerbação.

Em face da primariedade, da pena fixada e do regime de seu cumprimento, o réu poderá responder em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE SÃO PAULO**  
**FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA**  
**13ª VARA CRIMINAL**  
**AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020**  
**Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, ao perdimento do numerário apreendido (fls. 14/15).

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

**Publicada em audiência, saem os presentes cientes.**

São Paulo, 18 de abril de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,  
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**